

RESOLUCIONES · 21/09/2001

Sentencia — Tribunal de Comercio de Antibes

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA	PARTES
Resolución judicial	El Tribunal de Comercio de Antibes	21/09/2001	SA Crédit du Nord c. SARL B et O

FICHA DE SÍNTESIS

Sentencia — Tribunal de Comercio de Antibes · 21 de septiembre de 2001

Resumen: sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Comercio de Antibes, que enfrenta a la SA Crédit du Nord con la SARL B et O, sociedad del franquiciado Bernard Collorafi, no compareciente. Versa sobre el reembolso de un préstamo bancario.

Lo esencial

Crédit du Nord había concedido a B et O un préstamo de 3.275.000 F el 4 de octubre de 1996, a siete años y 84 mensualidades, destinado a financiar las obras de un restaurante McDonald's en Antibes. B et O dejó de reembolsar en 1998, a raíz de sus dificultades con McDonald's, sociedad a la que estaba vinculada por un contrato de arrendamiento de negocio. El banco aplicó la cláusula de vencimiento anticipado (artículo 7 del contrato), tras un requerimiento formal de 7 de enero de 1999. El tribunal, al constatar que el crédito es cierto, líquido y exigible, condena a B et O a pagar 2.623.755,89 F de principal e intereses calculados a 4 de enero de 1999, más intereses convencionales, ordena la ejecución provisional y concede 5.000 F en virtud del artículo 700 del NCPC, más las costas.

Alcance

Esta resolución ilustra el efecto en cascada del conflicto con McDonald's sobre los compromisos financieros del franquiciado: el cese de la explotación provoca el impago, y después la condena a instancia del banco prestamista.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/sentencia-tribunal-comercio-antibes-credit-du-nord-prestamo-b-et-o-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.